


[Início](#) >
 [Tributos](#) >
[Direto do CARF](#)


Direto do Carf
PRO

Carf permite crédito de IRRF em remessas ao exterior em ano de prejuízo fiscal

Equipe JOTA PRO Tributos

21/01/2026 | 19:28

Você vai ver por aqui: [IRRF](#) | [Royalties](#) | [Gilrat](#) | [IRPF](#)

Colegiado: 1ª Turma da Câmara Superior

Processos: 16327.720668/2019-42 e 16327.903508/2019-37

Partes: Banco Santander (Brasil) S.A e Fazenda Nacional

Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Por maioria de 7 votos a 3, o colegiado permitiu o creditamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre remessas a filial do Banco Santander no exterior, localizada em paraíso fiscal, em anos em que houve apuração de prejuízo fiscal. A decisão foi vinculada ao fato de o banco ter recolhido o imposto no Brasil.

A fiscalização alegava não ser possível utilizar o crédito de IRRF para compor o saldo negativo em ano de prejuízo fiscal. Diante desse cenário, a visão do fisco era de que o valor deveria ser registrado na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) para aproveitamento futuro, observando-se o limite previsto no artigo 26 da Lei 9.430/1996. O dispositivo restringe o aproveitamento do imposto considerado pago no exterior ao montante do IR efetivamente devido no Brasil.

A defesa, por sua vez, sustentou que o imposto foi retido no Brasil sobre os juros remetidos à filial no exterior. Além disso, argumentou que os resultados da filial foram igualmente incluídos no lucro real do Santander e que, por essa razão, não faria sentido aplicar o limite destinado a situações de imposto pago no exterior, já que o caso não envolve tributação estrangeira, mas operações tributadas no Brasil.

Puxando o [entendimento da maioria](#), o relator, conselheiro Fernando Brasil, entendeu que o limite estabelecido pela lei é previsto para créditos de imposto pago no exterior e não se aplica ao caso, uma vez que o IRRF foi recolhido no Brasil e não no exterior.

O conselheiro disse ainda que, se houvesse lucro no período, não haveria controvérsia quanto ao aproveitamento do crédito, e que a discussão surge exclusivamente em razão da apuração de prejuízo fiscal, circunstância que, em sua

avaliação, não afasta o direito ao creditamento quando a tributação ocorreu integralmente no Brasil.

A divergência foi no sentido de que o artigo 26 da Lei 9.249/1995 é aplicável ao caso justamente por se tratar de remessas a beneficiária situada em paraíso fiscal, devendo a situação seguir a mesma lógica aplicada às demais operações envolvendo rendimentos auferidos no exterior, sem tratamento diferenciado pelo fato de se tratar de filial.

Para essa vertente de entendimento, se não fosse a regra específica que determina a inclusão dos lucros de filiais no resultado da matriz, esses valores sequer seriam tributados no Brasil, motivo pelo qual não faria sentido afastar o limite aplicável aos créditos. Nessa linha votaram os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Carf decide que royalties pagos a empresa do mesmo grupo são dedutíveis

Colegiado: 1ª Turma da Câmara Superior

Processo: 10882.723610/2020-11

Partes: Fazenda Nacional e Fox Film do Brasil Ltda

Relatora: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

O colegiado manteve a dedução de royalties pagos pela Fox Film do Brasil à empresa do mesmo grupo econômico, não sócia, da base de cálculo do IRPJ. Prevaleceu o entendimento de que a vedação legal à dedução de royalties se restringe a pagamentos efetuados a sócios pessoas físicas, não alcançando aqueles pagos a pessoas jurídicas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico ou domiciliadas no exterior. O placar foi de 7 votos a 3.

No caso, a Fox Film do Brasil **realizou pagamentos ao exterior** pela produção e exploração de filmes no país, classificados como royalties. A fiscalização entendeu que, por integrarem o mesmo grupo econômico, os valores pagos à TCF International Television, apontada como controlada indireta, não poderiam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ. O argumento era de que, em razão de ser do mesmo grupo, a operação equivaleria, na prática, a pagamento efetuado ao próprio titular dos direitos.

A defesa, por sua vez, defendeu que a lei proíbe a dedutibilidade apenas para royalties pagos a sócios ou dirigentes que participem do capital social, o que não seria o caso da TCF. Argumentou ainda que a empresa estrangeira não era controladora indireta, mas uma “prima distante” dentro do grupo Fox, com gestão e controle locais e independentes.

A relatora, conselheira Maria Carolina Maldonado, entendeu que, conforme interpretação da Solução de Consulta Cosit 182/2019, a regra legal de indedutibilidade de royalties possui alcance restrito e não se aplica a pagamentos feitos a pessoas jurídicas no exterior não sócias, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico.

A divergência, aberta pela conselheira Edeli Pereira Bessa, ponderou que os royalties pagos pela Fox remuneram direitos cuja titularidade econômica pertence à empresa que detém a totalidade do capital do grupo, sendo esta a única titular do capital social de todas as pessoas jurídicas do grupo econômico, o que

caracterizaria remuneração própria por intermédio de subsidiárias. O voto foi acompanhado pelos conselheiros Luiz Tadeu Matosinho e Fernando Brasil.

Por vício na fiscalização, Carf anula cobrança de Gilrat

Colegiado: 2ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 15746.721756/2022-63

Partes: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda e Fazenda Nacional

Relator: Thiago Buschinelli Sorrentino

O colegiado anulou uma cobrança envolvendo o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat) por exposição a ruído contra a Volkswagen do Brasil. O entendimento majoritário foi de que o arbitramento realizado pela fiscalização ao calcular o valor da contribuição foi indevido. O placar foi de 4 votos a 2.

A defesa da contribuinte, feita pelo advogado Caio Taniguchi, do TozziniFreire Advogados, afirmou que a fiscalização considerou que todos os empregados enquadrados em determinado código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) foram expostos ao ruído, ainda que parte deles não estivesse exposto ao agente nocivo.

A adoção do critério, argumentou, deveria levar à nulidade da autuação. Isso porque a empresa teria entregado os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) dos empregados e os respectivos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Assim, o valor devido poderia ser calculado a partir do cruzamento dessas informações e de CBO.

O relator do processo, conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, acatou a preliminar de nulidade. Ele reconheceu a existência de vício no procedimento fiscal, uma vez que “houve deficiência” na justificativa para o uso do CBO como base de cálculo. Os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura e Andressa Pegoraro Tomazela acompanharam o voto.

Já os conselheiros Marcelo Valverde e Ronnie Soares Anderson reconheceram que o procedimento fiscal teve falhas, mas elas não seriam suficientes para anulá-lo.

O processo começou a ser discutido em dezembro de 2025, mas [foi interrompido por um pedido de vista coletiva](#). No voto apresentado na ocasião, o relator apontava nulidade no julgamento da primeira instância.

Turma mantém cobrança milionária por suposta omissão de rendimentos

Colegiado: 2ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 15746.720800/2022-18

Partes: Mauricio Caviglia e Fazenda Nacional

Relator: Yendis Rodrigues Costa

Por 5 votos a 1, a turma manteve uma cobrança milionária de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) [contra Mauricio Caviglia](#), CEO da fintech Brasil Cash. O processo envolveu o que a fiscalização apontou como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e por depósitos bancários de origem não comprovada, que resultaram nas cobranças de R\$ 4,7 milhões e R\$ 1,5 milhão,

respectivamente.

A primeira acusação foi caracterizada por uma série de depósitos bancários que o contribuinte recebeu de uma empresa da qual é o único sócio, a Planytec Serviços de Engenharia Ltda. A segunda envolve depósitos feitos por uma empresa estrangeira para uma conta do contribuinte em um banco norte-americano.

A defesa do contribuinte argumentou que as movimentações bancárias questionadas não são rendimentos omitidos, mas fluxos financeiros decorrentes de contratos de mútuo documentados.

Para a maioria dos conselheiros, pesou o fato de Caviglia ter firmado os contratos sozinho — ele assinou os documentos como pessoa física mutuária e como representante das pessoas jurídicas mutuantes — e não existirem testemunhas. Além disso, o contribuinte não teria comprovado a capacidade financeira da Planytec. Tampouco provado que tinha autorização para firmar contratos em nome da segunda empresa.

O conselheiro Yendis Rodrigues Costa, relator do caso, ficou vencido ao votar pela anulação das cobranças. Para ele, a origem dos valores foi comprovada pela defesa em documentos.

Com o mesmo placar, o colegiado reduziu de 150% para 100% a multa qualificada pela omissão dos valores recebidos pela Planytec, para adequar a penalidade ao que determina a Lei 14.689/2023. Já a multa pela omissão dos depósitos bancários foi desqualificada para 75%.

Leia mais

- LC 227 [cria sistema híbrido de contagem de prazos](#) e Carf estuda possíveis ajustes
- [Créditos de PIS/Cofins no varejo](#) seguem indefinidos e à espera da reforma
- Decisões dos tribunais superiores [não encerram discussão no Carf](#), diz procurador



Diane Bikel
Repórter



Mateus Mello
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Fiocruz dá primeiro passo para produção nacional de injeção contra HIV

22 DE JANEIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Com maioria pró-Fisco, STF julgou 229 casos tributários em repercussão geral

22 DE JANEIRO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO PRO

Anúncio de Marinho dá musculatura a projeto de Flávio e reduz chances de Tarcísio

DIRETO DO CARF PRO

Carf permite crédito de IRRF em remessas ao exterior em ano de prejuízo fiscal



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog